

교육 강사 위촉 계약서

국립대한민국임시정부기념관 교육 강사를 위촉함에 있어 국립대한민국 임시정부기념관장(이하 ‘갑’이라 한다), ○○○(이하 ‘을’이라 한다) 사이에 국립대한민국임시정부기념관 내 교육 활동을 수행하기 위한 위촉 계약을 다음과 같이 체결한다.

<‘을’의 인적사항>

성명		생년월일		연령		성별	
현 주소				이동전화			
직 위							

제1조(목적) 이 계약서는 국립대한민국임시정부기념관 교육 강사의 직무와 활동에 관한 사항을 규정하고, 신의성실의 원칙에 따라 계약을 성실히 수행하도록 하고자 함에 그 목적이 있다. ‘을’은 국립대한민국임시정부기념관 해당 교육의 교육 활동을 하며 ‘갑’은 이에 대한 ‘강사료’를 지급함을 명시하는 것을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 계약서에 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ‘계약’이라고 함은 교육 강사 직무 및 활동에 따른 제반 사항 및 부대 특약 사항을 아울러 말한다.
2. ‘규정’이라고 함은 「국립대한민국임시정부기념관 교육 강사 관리 운영 규정」을 말한다.
3. 이 계약서에서 정하지 않은 용어의 정의에 대하여는 최우선적으로 규

정을 따르고 해당 규정에 정의가 없을 경우 그 밖에 관련 법률 및 일반 상거래 관행에 따라 이 계약의 취지에 좇아 합목적적으로 해석하여 정의한다.

제3조(위촉기간) 위촉 기간은 〇〇〇〇년 1월 1일부터 〇〇〇〇년 12월 31일까지로 한다. 단, 평가 결과에 따라 ‘갑’은 ‘을’을 재위촉할 수 있다.

제4조(운영) ①‘갑’은 ‘을’을 국립대한민국임시정부기념관에서 개설하는 교육 및 연계 교육 프로그램 등에 배치하여 강의를 하게 한다.

②교육 배정은 규정 및 이에 따른 세부 지침과 내부 담당자 논의에 따라 결정된다.

③개설된 교육 강좌에 10명 미만이 수강 신청할 경우 ‘갑’은 ‘을’과 협의 없이 해당 교육 프로그램을 폐강할 수 있다.

제5조(강사료 산정 및 지급) ‘갑’은 ‘을’에게 국립대한민국임시정부기념관의 당해 연도 사례비 지급 기준에 따라 강사료를 지급한다.

제6조(교육 강사의 의무) ①‘을’은 규정상 의무를 준수하여야 한다.

②‘을’은 의무 준수를 서약하기 위하여 이 계약 체결과 함께 서약서를 작성하여 ‘갑’에게 교부한다.

제7조(계약서류) ‘을’은 규정 제8조 제1항에 따라 ‘갑’에게 다음 서류를 제출하여야 한다.

1. 강사약력카드 1부

2. 주민등록등본 1부
3. 명함판 사진 1장
4. 통장사본 1부
5. 신분증사본 1부
6. 성범죄경력조회동의서 1부
7. 교육 강사 등록서 1부
8. 교육 강사 위촉 계약서 1부
9. 서약서 1부
10. 사업자등록증(‘을’이 사업자 등록을 한 경우) 1부

제8조(지식재산권의 귀속) ①해당 교육을 위하여 ‘을’이 제작하거나 사용한 저작물에 대한 저작권은 ‘갑’이 승계하며 국가의 공공저작물로 권한이 귀속된다. 이때, ‘을’은 ‘갑’이 해당 저작물 등을 공공저작물 등으로 원만하게 활용할 수 있도록 이 부분에 대한 저작인격권 행사를 포기한다.

②해당 교육을 위하여 ‘을’이 고안한 발명 일체와 그에 대해 특허를 받을 수 있는 권리는 ‘갑’에게 귀속된다.

제9조(기밀유지 의무) ①‘을’은 업무상 알게 된 비밀을 외부에 누설하여서는 아니 된다.

②‘을’이 전항의 규정을 위반하였을 때에는 관계법령의 규정에 의하여 ‘갑’ 등에게 민·형사상의 책임을 진다.

제10조(손해배상) ‘을’이 고의 또는 과실로 국립대한민국임시정부기념관 관련 업무에 손해를 끼쳤을 때에는 ‘갑’에게 손해배상 책임을 진다.

제11조(위촉의 해지) ①‘을’이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때 위촉을 해지할 수 있다.

1. 신체 또는 정신상의 문제로 업무를 수행할 수 없을 때
2. 국립대한민국임시정부기념관의 정당한 요구에 따르지 아니하거나 업무를 태만히 하였을 때
3. 매년 실시한 교육 운영위원회의 평가 결과가 60점 미만일 때
4. ‘을’이 국립대한민국임시정부기념관 규정의 내용을 이행할 수 없다고 인정될 때
5. 2년 동안 교육 활동 참여가 없을 때

②‘을’의 개인 사정으로 인해 위촉 기간 중 위촉 해지를 원할 경우 교육 강사 위촉해지서(별지 제11호 서식)를 작성하여 ‘갑’에게 제출하여야 한다.

③‘갑’ 혹은 ‘을’이 위촉을 해지하고자 할 경우에는 해지 예정일 10일 전까지 상대방에게 통지하여야 한다.

④교육 강사 위촉이 해지되면 지체 없이 ‘갑’은 해당 교육 강사의 개인 정보를 파기한다.

제12조(해 석) 이 계약서에 명시되지 않은 사항은 「민법」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 동 시행령, 시행규칙에 의하고 이 법률 등에 명시되지 않은 사항은 강사 위촉 관련 관례에 의하여 처리한다. 이 계약서의 해석에 이의가 있을 경우에는 상호 협의하여 결정하되, 협의가 이루어지지 않을 때에는 ‘갑’의 해석에 따른다.

제13조(계약서 보관) 본 내용을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하여 서
명 날인 후 ‘갑’과 ‘을’이 각각 1통씩 보관한다.

년 월 일

‘갑’
국립대한민국임시정부기념관장

‘을’
직 위 : 교육 강사
생년월일 :

○ ○ ○ (인)

○ ○ ○ (인)